

Unternehmensformen I

Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Kapitel 3

Das müssen Sie können

- Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG unterscheiden.
- Rechtsformen mit sechs Kriterien vergleichen.
- erklären, wer haftet und wer ein Unternehmen leitet.
- Komplementär und Kommanditist unterscheiden.
- eine Rechtsform in einem einfachen Fall begründen.
- bei Zielkonflikten zwischen Kontrolle und Haftung abwägen.

Ziel dieses Kapitels

Sie müssen nicht jedes rechtliche Detail auswendig lernen.
Wichtig ist, dass Sie die zentralen Unterschiede verstehen und in einem Fall mit passenden Merkmalen begründen können.

1 Warum braucht ein Unternehmen eine Rechtsform?

Aylin möchte ein Café eröffnen. Ben möchte als Partner aktiv mitarbeiten. Eine Tante möchte 40.000 € geben, aber nicht im Café arbeiten.

Schon bei diesem einfachen Fall entstehen wichtige Fragen: Wer darf entscheiden? Wer gibt Kapital? Wer trägt das Risiko, wenn das Unternehmen seine Schulden nicht bezahlen kann?

Eine **Rechtsform** legt wichtige rechtliche Regeln für ein Unternehmen fest.

MUSS-WISSEN: Die 6 Vergleichskriterien

Rechtsformen können mit sechs Kriterien verglichen werden:

1. **Haftung:** Wer zahlt bei Schulden?
2. **Kapitalaufbringung:** Wer bringt Geld ein? Gibt es Mindestkapital?
3. **Geschäftsführung / Vertretung:** Wer leitet? Wer darf Verträge schließen?
4. **Gewinnverteilung:** Wie wird der Gewinn verteilt?
5. **Firmierung:** Wie darf das Unternehmen heißen?
6. **Publizität:** Welche Informationen sind öffentlich?

Für diesen Block sind besonders drei Fragen wichtig: **Wer haftet? Wer entscheidet? Wer bringt Kapital ein?**

Merksatz

Bei der Wahl einer Rechtsform gibt es oft einen Zielkonflikt zwischen **Kontrolle**, **Kapital** und **Risiko**.

2 Das Einzelunternehmen

Ein **Einzelunternehmen** gehört einer einzelnen Person. Diese Person ist Inhaber, leitet das Unternehmen und trägt das wirtschaftliche Risiko.

MUSS-WISSEN: Einzelunternehmen

- Eine Person ist Inhaber.
- Der Inhaber entscheidet allein.
- Es gibt kein gesetzliches Mindestkapital.
- Der Inhaber haftet **unbeschränkt**.

Unbeschränkte Haftung bedeutet: Reicht das Unternehmensvermögen nicht aus, kann grundsätzlich auch das Privatvermögen des Inhabers für Schulden eingesetzt werden.

Beispiel: Änderungsschneiderei

Frau Kaya eröffnet allein eine Änderungsschneiderei und kauft neue Nähmaschinen auf Kredit.

Kann sie die Schulden später nicht bezahlen, haftet sie nicht nur mit dem Vermögen der Schneiderei. Auch privates Vermögen kann betroffen sein.

Merksatz

Einzelunternehmen: allein entscheiden, aber auch allein haften.

3 Die GbR

Die **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen für einen gemeinsamen Zweck.

Sie eignet sich zum Beispiel für ein gemeinsames kleines Projekt oder eine gemeinsame selbstständige Tätigkeit.

MUSS-WISSEN: GbR

- Mindestens zwei Personen verfolgen einen gemeinsamen Zweck.
- Es gibt kein gesetzliches Mindestkapital.
- Die Gesellschafter haften persönlich und unbeschränkt.
- Sie haften **gesamtschuldnerisch**.
- Geschäftsführung und Vertretung erfolgen gemeinsam, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Gesamtschuldnerisch bedeutet: Ein Gläubiger kann die gesamte Schuld von einem Gesellschafter verlangen. Dieser Gesellschafter kann anschließend intern einen Ausgleich von den anderen Gesellschaftern verlangen.

Beispiel: Nachhilfe-GbR

Lina und Omar bieten gemeinsam Nachhilfe an. Ihre GbR schuldet einem Lieferanten 3.000 €.

Der Lieferant kann die ganzen 3.000 € von Lina verlangen. Lina kann danach intern einen Ausgleich von Omar verlangen.

Typischer Fehler

Falsch: Jeder Gesellschafter haftet nur für seinen eigenen Anteil.

Richtig: Gegenüber dem Gläubiger kann ein Gesellschafter für die ganze Schuld haften.

4 Die OHG

Die **Offene Handelsgesellschaft (OHG)** ist eine Personengesellschaft, die in diesem Kurs vor allem mit einem **Handelsgewerbe** verbunden wird.

MUSS-WISSEN: OHG

- Mindestens zwei Personen sind Gesellschafter.
- Alle Gesellschafter haften persönlich und unbeschränkt.
- Jeder Gesellschafter darf grundsätzlich einzeln handeln, wenn nichts anderes vereinbart ist.
- Die OHG wird in das Handelsregister eingetragen.

Gerade die Einzelvertretung macht Vertrauen wichtig. Ein Gesellschafter kann einen Vertrag für die OHG schließen. Für die Schulden der OHG haften auch die anderen Gesellschafter unbeschränkt.

Beispiel: Warenhandel

Zwei Brüder betreiben gemeinsam einen Warenhandel als OHG. Ein Bruder bestellt Waren für 80.000 €.

Der andere Bruder hat den Vertrag nicht unterschrieben. Trotzdem haftet er für die Schulden der OHG ebenfalls unbeschränkt.

Merksatz

Eine OHG braucht viel Vertrauen, weil alle Gesellschafter weitreichend handeln können und alle unbeschränkt haften.

Gut zu wissen

Die genaue rechtliche Abgrenzung zwischen GbR und OHG ist komplexer. Für diesen Kurs gilt als Lernregel:

GbR = gemeinsamer Zweck; OHG = Handelsgewerbe.

5 Die KG

Die **Kommanditgesellschaft (KG)** ist besonders, weil es zwei unterschiedliche Rollen gibt: den **Komplementär** und den **Kommanditisten**.

MUSS-WISSEN: Die zwei Rollen

Komplementär

- leitet die KG,
- vertritt die KG nach außen,
- haftet unbeschränkt.

Kommanditist

- beteiligt sich vor allem mit Kapital,
- übernimmt nicht die normale Geschäftsführung,
- haftet beschränkt.

Die KG trennt damit zwei Funktionen: Eine Person kann das Unternehmen aktiv leiten. Eine andere Person kann Kapital geben und ihr persönliches Haftungsrisiko begrenzen.

Was bedeutet die Haftung des Kommanditisten?

Die Haftung des Kommanditisten ist ein häufiger Prüfungsfehler.

MUSS-WISSEN: Kommanditisten-Haftung

Der Kommanditist haftet nach außen bis zur eingetragenen Haftsumme. Hat er seine Einlage geleistet, haftet er nicht mehr zusätzlich persönlich.
Aber: Seine Einlage kann verloren gehen.

Beschränkt heißt nicht ohne Risiko

Falsch: Der Kommanditist kann nichts verlieren.
Richtig: Er muss nach geleisteter Einlage grundsätzlich nicht zusätzlich mit weiterem Privatvermögen zahlen. Seine Einlage im Unternehmen kann aber verloren gehen.

Beispiel: Familienbrauerei

Herr Weber leitet eine Brauerei als Komplementär. Seine Tante beteiligt sich mit 50.000 € als Kommanditistin und hat diese Einlage bereits geleistet. Macht die KG hohe Verluste, muss die Tante grundsätzlich nicht zusätzlich privat zahlen. Ihre Einlage von 50.000 € kann aber verloren gehen. Herr Weber haftet als Komplementär weiter unbeschränkt.

Merksatz

KG: Der Komplementär hat mehr Kontrolle und trägt mehr Haftung. Der Kommanditist gibt Kapital und begrenzt seine persönliche Haftung.

6 Die vier Rechtsformen im Vergleich

Die folgende Tabelle ist der wichtigste mentale Anker dieses Kapitels.

	Einzel- unternehmen	GbR	OHG	KG
Personen	eine Person	mind. zwei	mind. zwei	mind. zwei Rollen
Haftung	Inhaber voll	alle voll	alle voll	unterschiedlich
Mindestkapital	keines	keines	keines	keines
Leitung / Vertretung	Inhaber	gemeinsam, wenn nichts anderes vereinbart	einzel, wenn nichts anderes vereinbart	Komplementär
Kernidee	allein führen	gemeinsam handeln	Handelsgewerbe gemeinsam führen	Leitung und Kapital trennen

Merksatz

Die KG ist die einzige Rechtsform dieses Blocks, bei der die Gesellschafter unterschiedlich haften.

Die übrigen drei Vergleichskriterien

Auch Gewinnverteilung, Firmierung und Publizität können in einer Klausur abgefragt werden. Sie sind in diesem Block aber weniger wichtig als Haftung, Kapital und Leitung.

Rechtsform	Gewinn	Firmierung	Publizität
Einzel- unternehmen	Inhaber	eigener Name; ggf. e. K.	abhängig vom Einzelfall
GbR	nach Vereinbarung / Gesetz	Name der GbR	ggf. Gesellschaftsregister
OHG	nach Vertrag / Gesetz	Zusatz OHG	Handelsregister
KG	nach Vertrag / Gesetz	Zusatz KG	Handelsregister

Sprachhilfe

Firmierung bedeutet vereinfacht: Unter welchem Namen tritt das Unternehmen auf?

Publizität bedeutet vereinfacht: Welche Informationen über das Unternehmen sind öffentlich zugänglich?

7 Wie begründet man in der Klausur?

In einer Begründungsaufgabe reicht es nicht, nur eine Rechtsform zu nennen. Die Antwort muss zeigen, warum die Merkmale der Rechtsform zum Fall passen.

Klausurmuster

Eine gute Begründung besteht aus drei Teilen:

1. **Merkmal der Rechtsform nennen.**
2. **Fallinformation nennen.**
3. **Schlussfolgerung formulieren.**

Beispiel

Merkmal: Ein Kommanditist beteiligt sich mit Kapital und haftet beschränkt.

Fallinformation: Die Tante gibt 40.000 € und möchte nicht im Café mitarbeiten.

Schlussfolgerung: Deshalb passt für sie die Rolle der Kommanditistin.

Merksatz

Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung

Dieses Muster hilft bei vielen Begründungsaufgaben.

8 Auflösung des Einstiegsfalls

Am Anfang wollten Aylin und Ben ein Café aktiv führen. Die Tante wollte 40.000 € geben, aber nicht im Alltag mitarbeiten.

Eine KG kann zu diesem Fall passen.

Aylin und Ben können als **Komplementäre** das Unternehmen leiten. Sie tragen dann allerdings die unbeschränkte Haftung.

Die Tante kann als **Kommanditistin** Kapital geben. Ihre persönliche Haftung ist beschränkt. Hat sie ihre Einlage geleistet, muss sie grundsätzlich nicht zusätzlich mit weiterem Privatvermögen zahlen. Ihre Einlage kann aber verloren gehen.

Antwort auf die Leitfrage

Entscheidungsmacht und Haftung hängen in diesen Personengesellschaften eng zusammen.

Wer viel Kontrolle hat, trägt meist auch mehr Haftungsrisiko.

9 Zielkonflikte bei der Rechtsformwahl

Nicht jeder Wunsch eines Gründers lässt sich mit den Rechtsformen dieses Blocks gleichzeitig erfüllen.

Kapital oder Kontrolle?

Ein Gründer braucht 60.000 € Kapital und möchte selbst leiten. Ein Investor bietet entweder ein Darlehen oder eine Beteiligung als Kommanditist an.

Beim Einzelunternehmen mit Darlehen bleibt die Kontrolle vollständig beim Gründer. Das geliehene Geld muss aber zurückgezahlt werden.

Bei einer KG kann der Investor als Kommanditist Kapital geben. Die Leitung bleibt beim Komplementär. Dafür wird der Investor am Unternehmen beteiligt.

Kontrolle oder Haftungsbegrenzung?

Zwei Freunde möchten gemeinsam einen Warenhandel führen. Beide möchten mitentscheiden. Einer möchte aber nicht mit seinem Privatvermögen haften.

Hier gibt es mit den Rechtsformen dieses Blocks keine perfekte Lösung:

- Bei der **OHG** können beide weitreichend handeln, aber beide haften unbeschränkt.
- Bei der **KG** kann ein Freund seine persönliche Haftung begrenzen, verliert aber die normale Geschäftsführung und Vertretung.

Wichtige Erkenntnis

Eine Rechtsformwahl ist oft ein **Abwägen**.
Es gibt nicht immer eine Rechtsform, die alle Wünsche gleichzeitig erfüllt.

Ausblick

In Block 4 lernen Sie Kapitalgesellschaften kennen. Diese Rechtsformen lösen den Konflikt zwischen Kontrolle und beschränkter Haftung anders.

10 Das Wichtigste auf einen Blick

MUSS-WISSEN

- **Einzelunternehmen**: eine Person, alleinige Leitung, unbeschränkte Haftung.
- **GbR**: mindestens zwei Personen, gemeinsamer Zweck, unbeschränkte und gesamtschuldnerische Haftung.
- **OHG**: Handelsgewerbe, unbeschränkte Haftung aller Gesellschafter.
- **KG**: Komplementär leitet und haftet unbeschränkt; Kommanditist gibt Kapital und haftet beschränkt.
- Die Einlage des Kommanditisten kann verloren gehen.
- Für Begründungen gilt: Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung.

Vier Fragen für einen Fall

1. Wer soll leiten?
2. Wer bringt Kapital ein?
3. Wer soll wie haften?

4. Welcher Zielkonflikt entsteht?

11 Typische Fehler vor der Klausur

Fehler 1: Kommanditist

Falsch: Der Kommanditist hat kein Risiko.

Richtig: Seine persönliche Haftung ist beschränkt. Seine Einlage kann aber verloren gehen.

Fehler 2: OHG

Falsch: Nur der Gesellschafter haftet, der den Vertrag unterschreibt.

Richtig: Für die Schulden der OHG haften alle Gesellschafter unbeschränkt.

Fehler 3: GbR

Falsch: Jeder Gesellschafter haftet nur für die Hälfte.

Richtig: Die Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch.

Fehler 4: Klausurantwort

Zu wenig: „Ich empfehle eine KG.“

Besser: Nennen Sie ein Merkmal, verbinden Sie es mit einer Fallinformation und ziehen Sie daraus eine Schlussfolgerung.

12 Selbstkontrolle

Beantworten Sie die Fragen möglichst ohne Unterlagen.

1. Welche sechs Kriterien können zur Rechtsformwahl verwendet werden?
2. Wie haftet der Inhaber eines Einzelunternehmens?
3. Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung bei der GbR?
4. Warum braucht eine OHG viel Vertrauen?
5. Welche zwei Gesellschaftertypen gibt es in der KG?
6. Wer führt normalerweise die KG?
7. Was bedeutet beschränkte Haftung beim Kommanditisten?
8. Kann die Einlage eines Kommanditisten verloren gehen?
9. Welches Antwortmuster hilft bei einer Begründungsaufgabe?
10. Warum kann es bei der Rechtsformwahl einen Zielkonflikt geben?

13 Anwendungsaufgaben

Aufgabe 1: Einzelunternehmen

Frau Chen eröffnet allein einen kleinen Kiosk. Sie möchte allein entscheiden und akzeptiert die persönliche Haftung.

Aufgabe

Nennen Sie eine passende Rechtsform. Begründen Sie mit zwei Merkmalen.

Aufgabe 2: GbR oder OHG?

Ali und Maria bieten gemeinsam Nachhilfe an. Ein Handelsgewerbe liegt nicht vor.

Aufgabe

Prüfen Sie, ob eher eine GbR oder eine OHG passt. Begründen Sie mit dem Zweck.

Aufgabe 3: Haftung in der KG

Eine KG hat 90.000 € Schulden. Die Haftsumme des Kommanditisten beträgt 25.000 €. Er hat seine Einlage bereits geleistet.

Aufgabe

Erklären Sie die Haftung von Komplementär und Kommanditist.

Aufgabe 4: Zielkonflikt

Zwei Freunde wollen gemeinsam einen Warenhandel führen. Beide möchten mitentscheiden. Einer möchte aber nicht mit Privatvermögen haften.

Aufgabe

Prüfen Sie OHG und KG. Erklären Sie den Zielkonflikt zwischen Kontrolle und Haftung.

14 Klausurtraining

Ein Gründer benötigt 60.000 € zusätzliches Kapital. Er möchte die tägliche Leitung allein behalten. Ein Investor bietet zwei Möglichkeiten: Er kann das Geld als Darlehen geben oder sich als Kommanditist beteiligen.

Aufgabe

Vergleichen Sie folgende Möglichkeiten:

- Einzelunternehmen mit Darlehen,
- KG mit dem Investor als Kommanditisten.

Beurteilen Sie die Möglichkeiten mit den Kriterien **Kapital, Kontrolle** und **Haftung**. Verwenden Sie möglichst das Muster: **Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung**.

15 Lösungen

Selbstkontrolle

1. Haftung, Kapitalaufbringung, Geschäftsführung/Vertretung, Gewinnverteilung, Firmierung und Publizität.
2. Er haftet unbeschränkt, also grundsätzlich auch mit Privatvermögen.
3. Ein Gläubiger kann die ganze Schuld von einem Gesellschafter verlangen.
4. Weil Gesellschafter weitreichend handeln können und alle unbeschränkt haften.
5. Komplementär und Kommanditist.
6. Der Komplementär.
7. Nach geleisteter Einlage haftet der Kommanditist grundsätzlich nicht zusätzlich persönlich. Seine Einlage bleibt aber wirtschaftlich gefährdet.
8. Ja. Die Einlage kann verloren gehen.
9. Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung.
10. Weil sich Wünsche wie volle Kontrolle und beschränkte persönliche Haftung nicht immer gleichzeitig erfüllen lassen.

Anwendungsaufgabe 1

Passend ist das **Einzelunternehmen**.

Frau Chen gründet allein und möchte allein entscheiden. Das passt zur alleinigen Leitung im Einzelunternehmen. Außerdem akzeptiert sie die unbeschränkte persönliche Haftung.

Anwendungsaufgabe 2

Eher passt eine **GbR**.

Ali und Maria verfolgen gemeinsam den Zweck Nachhilfe. Ein Handelsgewerbe liegt nicht vor. Deshalb passt die OHG in diesem vereinfachten Fall nicht.

Anwendungsaufgabe 3

Der **Komplementär** haftet unbeschränkt, also auch mit Privatvermögen.

Der **Kommanditist** hat seine Einlage bereits geleistet. Er haftet grundsätzlich nicht zusätzlich persönlich. Seine Einlage von 25.000 € kann aber verloren gehen.

Anwendungsaufgabe 4

Es gibt keine perfekte Lösung.

Bei der **OHG** können beide Freunde weitreichend handeln. Dafür haften beide unbeschränkt.

Bei der **KG** kann ein Freund als Kommanditist seine persönliche Haftung begrenzen. Dann übernimmt er aber nicht die normale Geschäftsführung und Vertretung. Der Wunsch nach voller gemeinsamer Kontrolle und gleichzeitig beschränkter persönlicher Haftung lässt sich mit diesen Rechtsformen nicht vollständig erfüllen.

Klausurtraining

Beim **Einzelunternehmen mit Darlehen** behält der Gründer die volle Kontrolle. Der Investor ist kein Gesellschafter. Das Geld ist aber Fremdkapital und muss nach den Kreditbedingungen zurückgezahlt werden.

Bei der **KG** kann der Gründer Komplementär bleiben und die tägliche Leitung übernehmen. Der Investor kann als Kommanditist Kapital geben und seine persönliche Haftung begrenzen. Dafür wird er am Unternehmen beteiligt.

Welche Möglichkeit besser passt, hängt davon ab, ob dem Gründer die reine Kontrolle oder die Beteiligung eines Kapitalgebers wichtiger ist.